

1500582-20.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500582-20.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2053444/2020 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 6513911 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 8439/19/708 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 2053444 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 8439/19/708 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ANTONIO LOPES

Data da Audiência:

03/10/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 03/10/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Assistente Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500582-20.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MARCELO ANTONIO LOPES. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. EDNALDO TADEU DORTE CARVALHO. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma testemunha de acusação (Márcio Antonio Steluti, policial civil) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado:

passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MARCELO ANTONIO LOPES, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos artigos 24-A, da Lei Maria da Penha, pela seguinte prática delitiva: O Representante do Ministério Público que a esta subscreve, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e pela Lei, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA, em face de MARCELO ANTONIO LOPES, qualificado à fl. 3/4, pelos seguintes fatos delitivos: No dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 02h00min na avenida Virgílio Mastrocola, 770, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em prol da vítima Nayara Queros Nascimento. Segundo se apurou, a vítima e o investigado mantiveram relacionamento durante 6 (seis) meses, sendo que da data dos fatos já estavam separados. Em dezembro de 2019, por meio de decisão judicial proferida nos autos nº 1506060-43.2019.8.26.0558, da 2ª Vara Criminal da Comarca local, foram concedidas à vítima as medidas protetivas de urgência, dentre as quais, a proibição de contato do denunciado com ela ou seus familiares por qualquer meio de comunicação. O denunciado foi intimado da decisão judicial, porém não acatou tal determinação e foi até o local de trabalho da vítima em seus horários de entrada e saída de expediente, bem como foi até o apartamento da vítima, arrombou portas e danificou objetos no interior do local. Às fls. 39/43, foi juntado o laudo pericial realizado no apartamento da vítima, demonstrando claramente o arrombamento da porta e os danos causados em objetos no interior do apartamento. O denunciado não foi localizado conforme relatório policial às fls. 18/19. ISTO POSTO, denuncio a Vossa Excelência MARCELO ANTONIO LOPES como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (por duas vezes), e requeiro que recebida a presente, seja ele citado para responder à acusação, ouvindo-se na instrução a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória.". O acusado responde ao processo em liberdade. Recebida a denúncia de págs. 55/56 em 25/01/2021 (págs. 57/59), foi o acusado citado, e apresentou a resposta à acusação de pág. 98. Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público pleiteia a condenação, ao passo que a nobre Defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, acusação é procedente. A ocorrência do crime está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, do laudo pericial de págs. 39/43 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, confessou a infração penal dizendo que era usuário de drogas e realmente se aproximou da vítima, mesmo ciente das medidas protetivas fixadas em favor dela, indo até a residência dela e também em seu local de trabalho. O acusado admitiu que arrombou a porta da residência da vítima, consoante demonstrado no laudo pericial de págs. 39/43. Além da confissão judicial, a vítima foi ouvida na fase policial (pág. 25) e confirmou que o acusado dela se aproximou, mesmo ciente da fixação de medidas protetivas. Assim, diante da confissão judicial e do relato da vítima, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado descumpriu a ordem judicial que fixou referidas medidas em favor da ofendida, cometendo, portanto, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo à dosagem da pena. Na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais do acusado (processo nº 0006621-20.2014.8.26.0132, 1504959-68.2019.8.26.0132, 1501467-97.2021.8.26.0132, 0009891-86.2013.8.26.0132 e 0006715-65.2014.8.26.0132 - págs. 154/161), fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500145-76.2020.8.26.0132 - pág. 160, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante,

confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína -Pretensão absolutória – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu – Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação na fase seguinte, torno definitiva a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, compatível para o caso presente, uma vez que o acusado, ainda que de maus antecedentes e

reincidente, confessou espontaneamente a prática delitiva, vale dizer, colaborou com a justiça. Tratando-se de agente de maus antecedentes e reincidente, nego ao acusado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra MARCELO ANTONIO LOPES, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de mandado de prisão no regime inicial semiaberto, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual regulamentação, por parte do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do art. 23, da Resolução CNJ nº 417/2021, alterado pela Resolução nº 474, de 09/09/2022, do Colendo Conselho Nacional de Justiça. Providenciem-se as anotações e comunicações de praxe e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Assistente Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.